

חבורה לחבורה הקדושה — בראשית דגנך

אשר טרגין · פרשת משפטים

מ"מעמד הר סיני" אל "מה קורה אם החמור שלך נגח"

פרשת משפטים פותחת בקפיצה שמפתיעה כל קורא: מסיום פרשת יתרו, מעמד הר סיני הדרמטי — קולות וברקים, קול שופר וההר עשן — עוברים אנו היישר אל רשימה ארוכה ויבשה, למעלה מחמישים דינים המסדירים חיי מסחר, נזיקין ויחסי עבד ואדון:

"וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשִּׁים לַפְּנִיָּהם" (שמות כא, א)

איך עוברים ממתן תורה אל דיני שור נגח וחבלה בשן? על כך משיב הפסוק במשלי, שהמדרשים מבארים אותו כמפתח להבנת המעבר:

"מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אַרְץ וְאִישׁ תְּרוֹמוֹת יִהְיֶה" (משלי כט, ד)

שני חצאי הפסוק הזה — המשפט המקיים והתרומה ההורסת — יהיו הציר שסביבו נבנה מאמר זה.

המשפט: לא מתחת לקדושה אלא בתוכה

שמות רבה (משפטים, יט) פותח בקביעה מכרעת: "כל התורה תלויה במשפט, לכך נתן הקב"ה דינים אחר עשרת הדברות". הסדר אינו מקרי — התורה בחרה להציב את דיני הממונות מיד לאחר מעמד הר סיני, כדי ללמד שהקדושה שהתגלתה שם אינה נשארת תלויה באוויר. היא יורדת לרחוב, לשוק, לחצר שבה שור נוגח שור, לבית שבו נשבר כלי. ה"מלך במשפט יעמיד ארץ" — עולם שיש בו משפט צדק הוא עולם שיש בו מקום לקיום. וההוכחה שהמדרש מביא היא חמורה במיוחד: "לא הפך את סדום עד שעברה את הדין". סדום לא נחרבה בגלל עבודה זרה או חילול שבת — היא נחרבה על עיוות המשפט, על חברה שביטלה את הצדק שבין אדם לחברו. אם כן, המשפט אינו תחום "חילוני" הנספח לתורה מהצד; הוא בדיוק המקום שבו הקדושה של הר סיני נבחנת במבחן המציאות.

"איש תרומות": מי שמפריש את עצמו מן הציבור

החצי השני של הפסוק — "וְאִישׁ תְּרוֹמוֹת יִהְיֶה" — מתפרש במדרש תנחומא (משפטים, ב) לא כדימוי כלכלי אלא כדימוי חברתי חד: "אם משים אדם עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזוויות הבית" — כלומר, אם אדם מפריש את עצמו מטרדות הציבור ואומר "מה לי בטורח הציבור, מה לי בדיניהם, מה לי לשמוע קולם, שלום

עליך נפשי" — הרי זה מחריב את העולם. הבדלות עצמית, נוחות שמתחמקת מאחריות ציבורית, היא-היא ה"הריסה" שממנה מזהיר הפסוק.

את החומרה שבדבר ממחיש המדרש בסיפור מרגש על רבי אסי, שבשעת פטירתו נכנס אצלו בן אחותו ומצא אותו בוכה. שאלו: רבי, מפני מה אתה בוכה? הרי יש לך תורה שלמדת ולימדת, תלמידיך יושבים לפניך, וגמילות חסדים עשית לרוב! ענה לו רבי אסי: "בני, על עלייה אני בוכה — שמא אתן דין וחשבון על שהייתי יכול לעשות דיניהם של ישראל" ונמנעתי. רבי אסי, שהיה גדול בתורה ובחסד, בכה דווקא על שהתרחק מן הדיינות, מלקיחת אחריות על משפטי הציבור. גם צדיק גמור, אם הפריש עצמו מעול הציבור, נחשב במידה מסוימת ל"איש תרומות".

מסיני אל היום-יום

הצירוף של שני חצאי הפסוק מלמד עיקרון אחד: הקדושה שהתגלתה בהר סיני אינה נשארת שם, ואף אינה נמדדת רק בלימוד תורה ובמעשי חסד גרידא — היא נבחנת ביכולתנו לשאת באחריות הציבורית ובמשפט הצדק שבחיי היומיום. פרשת משפטים, על חמישים ושלוש מצוותיה — כיצד נוהגים בחמור, מה הדין כששברו לך שן, כיצד משלמים חוב — היא ההמשך הישיר של מעמד הר סיני, לא סטייה ממנו. התורה אינה אומרת "המטרה מקדשת את האמצעים"; היא אומרת את ההפך: האמצעים — הדרך שבה אנו נוהגים בכל עסקה, בכל נזק, בכל חוב — הם המקדשים את המטרה. אלוקים אינו נמצא רק בקולות ובברקים; הוא נמצא בשטר הכסף שאנו משלמים בו, ביחס שלנו לשכן, ובנכונות שלנו לשאת בעול הציבור ולא להיות "איש תרומות" המושלך בזווית.